

1. 개정이유

「주택법 시행령」 제52조의2에 따라 감리자는 필요 시 하수급인의 시공자격 및 소속 건설기술인 배치에 관한 자료를 제공받아 불법하도급 여부를 확인하도록 하고 있는데, 금년 7월 17일부터 감리자가 주택건설공사의 하수급인이 「건설산업기본법」에 따른 시공자격을 갖추었는지를 의무적으로 확인하도록 「주택법」이 개정('24.1.16.)됨에 따라 법령에서 정한 하수급인, 건설기술인(소속 현장대리인)의 자격 확인을 위한 절차 및 조치사항, 현황 관리 등 구체적 기준을 마련하고 법제처에서 권고한 어려운 용어 등을 정비하려는 것임

2. 주요내용

가. 감리자 업무 추가(안 제4조)

- 감리자의 업무에 “하수급인 또는 하수급인 소속의 현장대리인의 시공자격에 대한 적정성 확인” 추가

나. 하수급인등의 시공자격 확인 절차·조치(안 제23조의2 신설)

- 감리자는 하도급공사 착수 15일 전까지 시공자로부터 하수급인의 자격과 관련한 서류를 제출받아 적정성 확인. 필요시 소속의 현장대리인의 시공자격에 대한 적정성을 확인할 수 있음
- 감리자는 하수급인등의 시공자격에 대해 검토한 결과를 해당 하도급 공사 착수일 7일 전까지 사업주체 및 시공자에게 제출
- 감리자는 시공자가 하수급인등의 자격과 관련한 서류를 제출하지

않거나 확인한 결과와 다르게 하도급 공사를 하는 경우 지체없이 사업주체 및 시공자에게 알리고 7일 이내에 사업계획승인권자에게 보고하며, 시공자는 해당 공사를 중지하여야 함

- 감리자는 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성을 확인한 결과를 기록·관리하여야 함

다. 감리보고서에 하수급인등의 시공자격 확인결과 제출(안 제24제2항)

- 중간감리보고서 제출 시 또는 사용검사 신청 시 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 여부를 확인후 감리계획서 및 감리의견서를 첨부하여 제출

라. 하수급인등의 시공자격 확인 서류 비치·열람(안 제28조제1항)

- 감리자는 감리업무 수행기간 동안 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인 현황 서류를 비치하고, 사업주체·사업계획승인권자 요구시 열람에 협조하여야 함

마. 최종감리보고서에 확인자료 포함(안 제29조제4항)

- 감리자는 사용검사 신청 시 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인 현황을 포함한 최종감리보고서를 사업계획승인권자에게 제출하여야 함

바. 감리자가 보고한 확인사항 점검·평가(안 제30조)

- 사업계획승인권자는 감리자가 보고한 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 등을 점검·평가하여야 하며, 감리자는 성실히 응해야 함

사. 어려운 용어 등 정비(제10조제1항, 제10조제2항제1호·제2호, 제11조

제1항제2호, 제14조제4항, 제15조제2항제1호·제2호, 제19조제1항제2호아목)

- 도근점 → 도근점(지형을 측정하기 위한 기준점이 부족할 때 보조로 설치하는 기준점)
- 수준점 → 수준점(높이 측정의 기준으로 사용하기 위하여 대한민국 수준원점을 기초로 정한 기준점)
- 절토부 → 절토부(땅깎기를 한 부분)
- 성토부 → 성토부(흙쌓기를 한 부분)
- 구배 → 구배(기울기)
- 암거 → 암거(땅 속 또는 구조물 속 도랑)
- 가수준점 → 임시수준점(비영구적인 것으로서 비교적 단기간 동안만 사용할 의도로 만들어진 수준점)
- 문화재 → 매장유산
- 비계 → 비계(飛階)
- 모따기 → 모따기(모서리를 둥그스름하게 떼어내거나 비스듬하게 깎는 일)
- 행거볼트 → 행거볼트(hanger bolt; 한쪽 끝은 뾰족한 나사못이고, 다른 끝은 너트를 연결할 수 있는 나사산이 있는 머리 없는 볼트)

3. 참고사항

가. 신·구조문대비표, 별첨

●국토교통부고시 제2024-595호

「주택법」 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따른 주택건설공사 감리업무 세부기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2024년 11월 08일

국토교통부 장관

주택건설공사 감리업무 세부기준 일부개정고시안

주택건설공사 감리업무 세부기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항에 제12호의2를 다음과 같이 신설한다.

12의2. 하수급인 또는 하수급인 소속의 현장대리인(이하 "하수급인등"이라 한다)의 시공자격에 대한 적정성 확인

제10조제1항 중 "도근점, 수준점"을 "도근점(지형을 측정하기 위한 기준점이 부족할 때 보조로 설치하는 기준점, 이하 같다), 수준점(水準點, Bench Mark; 높이 측정의 기준으로 사용하기 위하여 대한민국 수준원점을 기초로 정한 기준점, 이하 같다)"으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "절토부, 성토부"를 "절토부(땅깎기를 한 부분), 성토부(흙쌓기를 한 부분)"로, "구배"를 "구배(기울기)"로 하며, 같은 항 제2호 중 "암거"를 "암거(땅 속 또는 구조물 속 도랑)"로 한다.

제11조제1항제2호 중 "가수준점(TBM)"을 "임시수준점(TBM, Temporary Bench Mark; 비영구적인 것으로서 비교적 단기간 동안만 사용할 의

도로 만들어진 수준점, 이하 같다)"으로 하고, 같은 조 제3항 단서 중 "가 수준점(TBM)"을 "임시수준점"으로 한다.

제14조제4항제4호 중 "문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제15조제2항제1호 중 "비계"를 "비계(飛階)"로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 구조물의 모따기(모서리를 둥그스름하게 떼어 내거나 비스듬하게 깎는 일) 상세도

제19조제1항제2호아목 중 "행거볼트,"를 "행어볼트(hanger bolt; 한쪽 끝은 뾰족한 나사못이고, 다른 끝은 너트를 연결할 수 있는 나사산이 있는 머리 없는 볼트, 이하 같다),"로, "행거볼트 시공"을 "행어볼트 시공"으로 한다.

제23조의2를 다음과 같이 신설한다.

제23조의2(하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인) ① 감리자는 시공자로부터 하도급 공사 착수일 15일전까지 해당 공사 하수급인의 자격과 관련한 서류를 제출받아 자격의 적정성을 확인하여야 하며, 필요한 경우 감리자는 시공자로부터 하수급인 소속의 현장대리인의 시공자격과 관련한 서류를 제출받아 자격의 적정성을 확인할 수 있다.

② 감리자는 시공자가 제1항에 따른 하수급인등의 자격과 관련한 서류를 제출하지 않는 경우 그 사실을 사업계획승인권자 및 사업주체에게 보고하여야 한다.

③ 감리자는 제1항에 따른 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성에

대해 검토한 결과를 해당 하도급 공사 착수일 7일 전까지 사업주체 및 시공자에게 제출하여야 한다.

④ 감리자는 하도급 공사를 하는 자가 제1항에 따른 하수급인등과 다른 사실을 발견한 경우 지체 없이 사업주체 및 시공자에게 이 사실을 알리고 7일 이내에 사업계획승인권자에게 보고하여야 하며, 시공자는 즉시 해당 공사를 중지하여야 한다.

⑤ 감리자는 공종별 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성을 확인한 결과를 기록·관리하여야 한다.

제24조제2항제1호마목을 바목으로 하고, 같은 호에 마목을 다음과 같이 신설한다.

마. 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 여부

제24조제2항제2호차목을 카목으로 하고, 같은 호에 차목을 다음과 같이 신설한다.

차. 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 여부

제28조제1항에 제14호의2를 다음과 같이 신설한다.

14의2. 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인 현황

제29조제4항제8호 중 "추진실적현황"을 "추진실적현황, 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인자료"로 한다.

제30조제4호에 마목을 다음과 같이 신설한다.

마. 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(시공자격에 대한 적정성 확인에 관한 적용례) 제4조, 제23조의2,

제24조, 제28조부터 제30조까지의 개정규정은 이 고시 시행 후 법 제1

6조제2항에 따라 착공신고를 하는 경우부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제4조(감리자의 업무) ① 감리자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. ~ 12. (생략) <u><신설></u> 13. (생략) ② (생략)	제4조(감리자의 업무) ① ----- -----. 1. ~ 12. (현행과 같음) <u>12의2. 하수급인 또는 하수급인소속의 현장대리인(이하 “하수급인등”이라 한다)의 시공자격에 대한 적정성 확인</u> 13. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
제10조(측량기준점 보호 등) ① 감리자는 시공자 등이 설치한 삼각점, <u>도근점</u> , <u>수준점</u> 등의 측량기준점이 이동·손실되지 않도록 관리하여야 하며, 이동이 필요한 경우에는 감리자는 시공자로부터 그 사유를 묻고 이동여부를 결정하여야 한다. ② 감리자는 시공자에게 토공 및 각종 구조물의 위치, 고저, 시공범위 및 방향 등을 표시하는 규준시설 등을 다음 각 호의	제10조(측량기준점 보호 등) ① ----- ----- <u>도근점(지형을 측정하기 위한 기준점이 부족할 때 보조로 설치하는 기준점, 이하 같다), 수준점(水準點, Bench Mark; 높이 측정의 기준으로 사용하기 위하여 대한민국 수준원점을 기초로 정한 기준점, 이하 같다)</u> ----. ② ----- ----- -----

1. (생략)
2. 시공 후 육안 검사가 불가능하거나 곤란한 부위는 다음 각 목에 따라 촬영할 것
가. ~ 사. (생략)
아. 바닥 및 배관의 행거볼트,
공조기 등의 행거볼트 시공
광경을 촬영

② · ③ (생략)

<신 설>

1. (현행과 같음)

2. -----

가. ~ 사. (현행과 같음)

아. ----- 행어볼트
(hanger bolt; 한쪽 끝은
뿔족한 나사못이고, 다른
끝은 너트를 연결할 수 있
는 나사산이 있는 머리 없
는 볼트, 이하 같다), ---
행어볼트 시공 -----

자. ~ 카. (현행과 같음)
 ②·③ (현행과 같음)
제23조의2(하수급인등의 시공자
격에 대한 적정성 확인) ① 감

② 감리자는 시공자가 제1항에 따른 하수급인등의 자격과 관련한 서류를 제출하지 않는 경우 그 사실을 사업계획승인권자 및 사업주체에게 보고하여야 한다.

③ 감리자는 제1항에 따른 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성에 대해 검토한 결과를 해당 하도급 공사 착수일 7일 전까지 사업주체 및 시공자에게 제출하여야 한다.

④ 감리자는 하도급 공사를 하는 자가 제1항에 따른 하수급인 등과 다른 사실을 발견한 경우 지체 없이 사업주체 및 시공자에게 이 사실을 알리고 7일 이

성하여 해당 주택의 사업계획 승인권자에게 제출하여야 한다. 1. ~ 7. (생략) 8. 감리업무실적: 감리업무 수행 절차, 감리업무 수행계획서, <u>추진실적현황</u> 9. · 10. (생략) 제30조(사업계획승인권자의 지도 · 감독) 사업계획승인권자는 제 27조제1항에 따라 감리자가 감리업무 수행사항을 보고하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 점검 · 평가하여야 하며, 감리자는 이에 성실히 응하여야 한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 현장관리 가. ~ 라. (생략) <u><신 설></u> 5. (생략)	----- -----. 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. ----- ----- <u>추진실적현황, 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인 자료</u> 9. · 10. (현행과 같음) 제30조(사업계획승인권자의 지도 · 감독) ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- 가. ~ 라. (현행과 같음) <u>마. 하수급인등의 시공자격에 대한 적정성 확인</u> 5. (현행과 같음)
--	--